Aurélien Dewitte
GESTION DE PATRIMOINE · BORDEAUX

GUIDE PRATIQUE · SUCCESSION & TRANSMISSION

Transmettre son patrimoine en Gironde : le guide pratique 2027

Succession, donation, assurance-vie · Aurélien Dewitte, conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux



Aurélien Dewitte
Conseiller en gestion de patrimoine
Membre de la CNCGP · ORIAS 19 002 406

ÉDITION 2027
À jour au 10 novembre 2026

Sommaire

01 Avant-propos

02 1. Ce qui se passe si l'on ne prévoit rien

03 2. Combien coûte une succession ?

04 3. Donner de son vivant

05 4. Le démembrement : donner sans tout lâcher

06 5. L'assurance-vie, outil de transmission

07 6. Protéger son conjoint ou son partenaire

08 7. Les situations particulières

09 8. Les étapes d'une succession

10 Votre check-list

11 Et maintenant ?

12 Informations réglementaires

Avant-propos

Parler de sa succession n'est jamais simple. Pourtant, ne rien prévoir, c'est laisser la loi décider à votre place : qui hérite, dans quelles proportions, et combien l'État prélève au passage. C'est aussi, parfois, laisser ses enfants en indivision sur la maison de famille, ou un conjoint dans une situation plus fragile qu'on ne l'imaginait.

La bonne nouvelle, c'est que la loi offre des outils efficaces, à condition de les utiliser tôt : les abattements se renouvellent tous les 15 ans, l'assurance-vie est plus avantageuse avant 70 ans, et une donation en nue-propriété coûte moins cher quand on est plus jeune.

Ce guide présente les règles et les principaux outils, avec des exemples chiffrés. Il ne remplace ni le notaire, seul compétent pour rédiger les actes, ni un conseil adapté à votre situation. Il vous aide à poser les bonnes questions.

Les règles citées sont celles en vigueur au 10 novembre 2026. Le budget 2027 étant encore en discussion au Parlement, certaines peuvent évoluer : je l'indique quand c'est le cas.

Aurélien Dewitte

1. Ce qui se passe si l'on ne prévoit rien

Sans testament ni donation, la succession suit l'ordre fixé par le Code civil.

- **Les enfants** héritent en priorité, à parts égales, qu'ils soient issus du couple ou d'une autre union. Un enfant décédé est représenté par ses propres enfants.
- **Le conjoint marié** a des droits qui dépendent de la famille. Si tous les enfants sont communs au couple, il choisit entre l'usufruit de toute la succession ou un quart en pleine propriété. S'il existe un enfant d'une autre union, il reçoit un quart en pleine propriété.
- **Le partenaire de PACS et le concubin** n'héritent de rien sans testament, quelle que soit la durée de la vie commune.
- **Sans enfant**, la succession revient au conjoint, aux parents, puis aux frères et sœurs, selon des règles de partage précises.

Une partie du patrimoine, la **réserve héréditaire**, est obligatoirement réservée aux enfants : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux enfants, les trois quarts avec trois enfants ou plus. Le reste, la **quotité disponible**, peut être attribué librement par testament ou donation.

L'indivision, piège fréquent. Quand plusieurs héritiers reçoivent ensemble un bien, ils en deviennent propriétaires indivis. Les décisions importantes demandent l'accord de tous, ou d'une majorité qualifiée. Une maison de famille sur le Bassin d'Arcachon, une propriété dans l'Entre-deux-Mers ou un appartement à Bordeaux peuvent ainsi devenir source de blocages durables entre frères et sœurs.

2. Combien coûte une succession ?

Les droits de succession dépendent du lien de parenté. Chaque héritier bénéficie d'abord d'un **abattement**, puis la part qui le dépasse est taxée selon un barème.

Héritier	Abattement
Conjoint marié ou partenaire de PACS	Exonération totale
Enfant (et chaque parent pour son enfant)	100 000 €
Petit-enfant (succession)	1 594 €
Frère ou sœur	15 932 €
Neveu ou nièce	7 967 €
Personne en situation de handicap	159 325 € (cumulable)
Autres personnes	1 594 €

Barème en ligne directe (enfants, parents), appliqué à la part taxable de chaque héritier :

Part taxable	Taux
Jusqu'à 8 072 €	5 %
De 8 072 € à 12 109 €	10 %
De 12 109 € à 15 932 €	15 %
De 15 932 € à 552 324 €	20 %
De 552 324 € à 902 838 €	30 %
De 902 838 € à 1 805 677 €	40 %
Au-delà de 1 805 677 €	45 %

Entre frères et sœurs, le taux est de 35 % puis 45 % au-delà de 24 430 €. Il est de 55 % pour les neveux et nièces, et de 60 % pour les autres personnes, concubins compris.

> **Exemple.** Marie, veuve, habite Mérignac. Elle laisse à ses deux enfants une maison de 350 000 € et 150 000 € d'épargne sur un livret, soit 500 000 €. Chaque enfant reçoit 250 000 €. Après l'abattement de 100 000 €, la part taxable est de 150 000 €, soit **environ 28 200 € de droits par enfant**, et **56 400 € au total**, sans compter les frais de notaire.

3. Donner de son vivant

Donner, c'est transmettre au moment où vos proches en ont le plus besoin, et c'est surtout profiter d'abattements qui se **renouvellent tous les 15 ans**.

Les principaux abattements sur les donations :

- **100 000 €** par parent et par enfant. Un couple peut donc transmettre 200 000 € à chacun de ses enfants sans droits, puis recommencer 15 ans plus tard.
- **31 865 €** par grand-parent et par petit-enfant.
- **Le don familial de sommes d'argent : 31 865 € supplémentaires**, sans droits, si le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut de descendance, neveu ou nièce). Il se cumule avec les abattements ci-dessus.

> **À surveiller en 2027.** Le projet de budget 2027 prévoit de relever temporairement l'exonération des dons d'argent à 50 000 € entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, pour des bénéficiaires de 18 à moins de 50 ans. Rien n'est voté à ce jour : le montant, la durée et les conditions ne seront connus qu'après l'adoption du budget. Un don fait aujourd'hui reste soumis aux règles actuelles.

Les formes de donation :

- **Le don manuel**, d'une somme d'argent par exemple, déclaré en ligne sur impots.gouv.fr.
- **La donation simple** devant notaire, obligatoire pour un bien immobilier.
- **La donation-partage**, qui répartit les biens entre les enfants et fige leur valeur au jour de la donation. Elle évite les discussions au moment de la succession, même si les biens ont pris de la valeur entre-temps.

À ne pas confondre : le **présent d'usage**, cadeau offert à une occasion particulière (anniversaire, mariage, réussite à un examen) et d'un montant raisonnable par rapport à vos revenus, n'est ni taxé ni rapporté à la succession.

4. Le démembrement : donner sans tout lâcher

La propriété d'un bien se divise en deux : **l'usufruit** (le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les revenus) et **la nue-propriété** (le droit d'en devenir pleinement propriétaire plus tard).

En donnant seulement la nue-propriété, vous gardez l'usage de votre maison ou les loyers de votre appartement. Au décès, vos enfants deviennent pleinement propriétaires **sans aucun droit supplémentaire**. Et la donation est taxée sur la seule valeur de la nue-propriété, fixée par un barème légal selon votre âge :

Âge du donateur	Valeur de la nue-propriété
De 51 à 60 ans	50 %
De 61 à 70 ans	60 %
De 71 à 80 ans	70 %
De 81 à 90 ans	80 %

Exemple. À 65 ans, un parent donne la nue-propriété d'un appartement de 170 000 € à son fils. La nue-propriété vaut 60 %, soit 102 000 €. Après l'abattement de 100 000 €, il reste 2 000 € taxables, soit environ 100 € de droits. Au décès du parent, le fils récupère la pleine propriété d'un bien qui vaut peut-être davantage, sans droits supplémentaires.

Plus la donation est faite tôt, plus la nue-propriété est faible et plus l'économie est importante.

5. L'assurance-vie, outil de transmission

L'assurance-vie se transmet **en dehors de la succession**, aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire, avec une fiscalité propre.

Versements effectués avant 70 ans :

- **152 500 € exonérés par bénéficiaire**, tous contrats confondus ;
- puis 20 % jusqu'à 700 000 € au-delà de l'abattement, et 31,25 % ensuite.

Versements effectués après 70 ans :

- les versements sont soumis aux droits de succession au-delà d'un **abattement global de 30 500 €** (pour l'ensemble des bénéficiaires) ;
- **les gains produits par ces versements sont totalement exonérés.**

Le conjoint marié et le partenaire de PACS bénéficiaires sont exonérés dans tous les cas.

> **Reprenons l'exemple de Marie.** Si elle avait placé avant 70 ans 200 000 € de son épargne sur une assurance-vie au profit de ses deux enfants, chacun aurait reçu 100 000 € hors succession, sans droits. La succession, réduite à 300 000 €, laisserait 150 000 € par enfant, soit 50 000 € taxables et **environ 8 200 € de droits par enfant**. Les droits totaux passeraient d'environ 56 400 € à **16 400 €**.

La clause bénéficiaire, une pièce maîtresse. La clause standard « mon conjoint, à défaut mes enfants » convient à beaucoup de familles, mais pas à toutes : familles recomposées, enfant mineur, enfant en situation de handicap, envie d'avantager un petit-enfant. Une clause démembrée (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) permet par exemple de protéger le conjoint tout en préparant la transmission aux enfants.

> **Le réflexe :** relisez vos clauses bénéficiaires à chaque événement de vie : mariage, divorce, naissance, décès.

6. Protéger son conjoint ou son partenaire

Les couples mariés. Le conjoint est exonéré de droits de succession, mais ses droits légaux peuvent être limités, surtout dans une famille recomposée. Plusieurs outils permettent de les renforcer :

- **La donation entre époux**, dite « au dernier vivant », signée chez le notaire. Elle élargit les options du conjoint survivant : usufruit de toute la succession, quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou pleine propriété de la quotité disponible.
- **L'aménagement du régime matrimonial**, par exemple une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. Très protecteur pour le conjoint, il peut alourdir la facture fiscale des enfants au second décès et doit être étudié avec soin, surtout en présence d'enfants d'une autre union.

Les partenaires de PACS. Ils sont exonérés de droits, mais n'héritent de rien sans **testament**. Rédiger un testament est donc indispensable pour un couple pacsé qui souhaite se protéger mutuellement, dans la limite de la réserve des enfants.

Les concubins. Sans lien juridique, ils sont taxés à 60 % après un abattement de 1 594 €. L'assurance-vie est souvent l'outil le plus adapté pour les protéger.

7. Les situations particulières

Les familles recomposées. Les enfants de chaque parent n'héritent pas du beau-parent, sauf adoption. Sans organisation, le patrimoine peut passer d'une branche à l'autre de façon non souhaitée. Testament, donation-partage conjonctive et clauses bénéficiaires sur mesure permettent de rééquilibrer.

La maison de famille. Pour éviter l'indivision subie, plusieurs solutions existent : donation-partage attribuant le bien à l'un des enfants avec une compensation pour les autres, convention d'indivision organisée, ou société civile immobilière (SCI) dont les parts sont transmises progressivement.

L'entreprise. Le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise familiale avec une exonération de 75 % de sa valeur, sous réserve d'engagements de conservation des titres (deux ans collectivement, puis six ans individuellement depuis 2026) et de la poursuite de l'activité. C'est un dispositif technique, à préparer avec un avocat ou un notaire.

Le foncier viticole et agricole. En Gironde, la transmission d'une propriété viticole est un sujet à part entière. Les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupements fonciers viticoles (GFV) ou agricoles peuvent bénéficier d'une exonération partielle de droits, sous conditions de durée de location et de conservation. Ces règles se vérifient au cas par cas avec votre notaire.

Un enfant vulnérable. Un enfant en situation de handicap bénéficie d'un abattement supplémentaire de 159 325 €. Certains contrats d'assurance (rente survie) et la désignation d'un tiers de confiance permettent d'organiser sa protection.

8. Les étapes d'une succession

1. **Le décès est déclaré** à la mairie. Les proches prennent contact avec un notaire, obligatoire dès qu'il y a un bien immobilier ou une donation.
2. **Le notaire recherche les testaments**, établit l'acte de notoriété qui désigne les héritiers et dresse l'inventaire du patrimoine.
3. **Les héritiers choisissent** d'accepter la succession, de l'accepter à concurrence de l'actif net, ou d'y renoncer.
4. **La déclaration de succession** doit être déposée et les droits payés **dans les six mois** du décès (en France métropolitaine). Un paiement fractionné ou différé peut être demandé, notamment en présence de biens immobiliers.
5. **Les assureurs versent les capitaux d'assurance-vie** aux bénéficiaires, indépendamment de la succession.
6. **Le partage** met fin à l'indivision entre les héritiers.

Votre check-list

- [ ] Je connais la composition de mon patrimoine et sa valeur approximative.
- [ ] Je sais qui hériterait si je ne prévois rien, et dans quelles proportions.
- [ ] J'ai estimé les droits que paieraient mes héritiers.
- [ ] J'ai noté les donations déjà faites et leur date (abattements disponibles dans 15 ans).
- [ ] J'ai relu les clauses bénéficiaires de mes contrats d'assurance-vie.
- [ ] Mon conjoint ou partenaire est protégé comme je le souhaite (donation entre époux, testament).
- [ ] J'ai réfléchi au devenir de la maison de famille ou de mon entreprise.
- [ ] J'ai rangé mes documents importants (titres de propriété, contrats, testament) et dit à un proche où les trouver.

Et maintenant ?

Chaque famille est différente, et une transmission réussie se construit sur plusieurs années, en lien avec votre notaire.

Je vous propose un premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement, par téléphone ou en visioconférence. Nous faisons le point sur votre situation, vos objectifs et les outils adaptés, et je travaille ensuite en coordination avec votre notaire.

Pour une première estimation des droits, un simulateur de donation et de succession est disponible gratuitement sur mon site.



Aurélien Dewitte

Prendre rendez-vous : aurelien-dewitte-patrimoine.fr

Téléphone : 06 20 88 09 09

Bureau : 20 rue Surson, 33300 Bordeaux

Mon parcours LinkedIn

Décode ton Patrimoine YouTube Instagram TikTok Facebook

Mes vidéos pédagogiques sur la chaîne « Décode ton Patrimoine » : contenus éducatifs, sans conseil personnalisé.

Informations réglementaires

Aurélien Dewitte, conseiller en gestion de patrimoine. Immatriculé à l'ORIAS sous le n° 19 002 406 (www.orias.fr) en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA), mandaté par ID CAP (ORIAS n° 25 009 100). Membre de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine). Responsabilité civile professionnelle MSIG Europe SE. SIRET 848 640 298 00032.

Ce guide a une vocation purement informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique, ni une recommandation d'investissement. Les actes de donation, testaments et partages relèvent de la compétence du notaire. Toute décision doit être précédée d'une analyse de votre situation personnelle. Les règles fiscales citées sont celles en vigueur au 10 novembre 2026 et sont susceptibles d'évoluer, notamment avec la loi de finances pour 2027. Les exemples sont simplifiés et ne tiennent pas compte des frais de notaire. Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Je ne suis pas intermédiaire en opérations de banque et ne propose pas de crédit.